

Recurso Administrativo de Trânsito

I. Identificação

Condutor: PEDRO DA COSTA FERREIRA — CPF: 014.143.970-03 — CNH: 06306747326

Veículo: Placa IRT-6D28 — Modelo BMW X3 — Cor Cinza

Auto/Notificação: N/I — Data 27/10/2023 — Local N/I

II. Síntese dos Fatos

Exposição objetiva da ocorrência, data, local e contexto.

RECURSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da JARI
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
São Paulo/SP

REFERÊNCIA: Auto de Infração nº R692448713

Data da Infração: 27/10/2023 às 15:46

Local: BR290 KM54+200m RS - Crescente

QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE:

Nome Completo: PEDRO DA COSTA FERREIRA

CPF: 014.143.970-03

CNH: 06306747326 (categoria AB)

Endereço para Correspondência: Rua progresso
108

Casa

Telefone: Não informado

E-mail: pedroocferreira@gmail.com

DADOS DO VEÍCULO:

Modelo/Ano: BMW X3 (2024)

Cor: Cinza

Placa: IRT-6D28

RENAVAM:

DADOS DA AUTUAÇÃO:

Auto de Infração nº: R692448713

Data e Hora: 27/10/2023 às 15:46

Local da Infração: BR290 KM54+200m RS - Crescente

Tipo de Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Código da Infração: 745-5

Artigo do CTB: Art. 218, I do CTB

Valor da Multa: R\$ 130,16

Pontos na CNH: 4

DOS FATOS:

Venho, respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Auto de Infração nº R692448713, lavrado em 27/10/2023, às 15:46, referente à suposta infração do artigo Art. 218, I do CTB do Código de Trânsito Brasileiro (código 745-5), ocorrida em BR290 KM54+200m RS - Crescente, no valor de R\$ 130,16, com pontuação de 4 pontos na CNH.

Conforme será demonstrado de forma fundamentada, a autuação é improcedente pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas, devendo ser cancelada por vícios de forma e conteúdo.

DOS FUNDAMENTOS:

O presen...

III. Preliminares

- Regularidade formal do auto (art. 280 do CTB) e tempestividade da notificação (art. 281, par. único, II, CTB).
- Competência da autoridade autuadora e comprovação por meios idôneos.

IV. Mérito

RECURSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da JARI
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
São Paulo/SP

REFERÊNCIA: Auto de Infração nº R692448713
Data da Infração: 27/10/2023 às 15:46
Local: BR290 KM54+200m RS - Crescente

QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE:

Nome Completo: PEDRO DA COSTA FERREIRA
CPF: 014.143.970-03
CNH: 06306747326 (categoria AB)
Endereço para Correspondência: Rua progresso
108
Casa
Telefone: Não informado
E-mail: pedroocferreira@gmail.com

DADOS DO VEÍCULO:

Modelo/Ano: BMW X3 (2024)
Cor: Cinza
Placa: IRT-6D28
RENAVAM:

DADOS DA AUTUAÇÃO:

Auto de Infração nº: R692448713

Data e Hora: 27/10/2023 às 15:46

Local da Infração: BR290 KM54+200m RS - Crescente

Tipo de Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Código da Infração: 745-5

Artigo do CTB: Art. 218, I do CTB

Valor da Multa: R\$ 130,16

Pontos na CNH: 4

DOS FATOS:

Venho, respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Auto de Infração nº R692448713, lavrado em 27/10/2023, às 15:46, referente à suposta infração do artigo Art. 218, I do CTB do Código de Trânsito Brasileiro (código 745-5), ocorrida em BR290 KM54+200m RS - Crescente, no valor de R\$ 130,16, com pontuação de 4 pontos na CNH.

Conforme será demonstrado de forma fundamentada, a autuação é improcedente pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas, devendo ser cancelada por vícios de forma e conteúdo.

DOS FUNDAMENTOS:

O presente auto de infração deve ser cancelado por violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de não atender aos requisitos formais estabelecidos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

O artigo 280 do CTB estabelece que o auto de infração deverá conter obrigatoriamente: tipificação clara e específica da infração, local exato com descrição detalhada, data e hora precisas, caracterização específica da conduta

infrativa, identificação completa do veículo e condutor, além da assinatura legível do agente autuador.

A Resolução CONTRAN nº 404/2012 estabelece procedimentos específicos para autuação que devem ser rigorosamente observados, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3.2. DA INFRAÇÃO ESPECÍFICA - EXCESSO DE VELOCIDADE (ART. 218 DO CTB)

A autuação por excesso de velocidade deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 396/2011 e na Portaria INMETRO nº 115/2009, que regulamentam o controle metrológico de equipamentos medidores de velocidade.

São requisitos essenciais para validade da autuação:

- a) Calibração e aferição periódica do equipamento pelo INMETRO;
- b) Certificado de verificação metrológica válido;
- c) Aplicação da margem de tolerância legalmente estabelecida (5 km/h para velocidades até 100 km/h, 5% para velocidades superiores);
- d) Sinalização prévia do limite de velocidade no local;
- e) Identificação clara do veículo e velocidade registrada;
- f) Comprovação da visibilidade e funcionamento adequado do equipamento.

No presente caso, a autuação ocorreu em BR290 KM54+200m RS - Crescente em 2023-10-27 às 15:46, não havendo nos autos comprovação da regularidade metrológica do equipamento utilizado, nem da observância dos procedimentos técnicos obrigatórios.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "é ônus da Administração comprovar a regularidade e precisão dos equipamentos de medição" (STJ, REsp 1.097.717/RS).

A Resolução CONTRAN nº 396/2011 estabelece que "os equipamentos de fiscalização devem ser submetidos a verificação metrológica periódica, com certificado válido" e que "a margem de tolerância deve ser aplicada antes da autuação".

DOS VÍCIOS IDENTIFICADOS:

O auto de infração apresenta os seguintes vícios que comprometem sua validade:

1. Ausência de descrição detalhada e específica da conduta alegadamente infrativa;
2. Falta de elementos técnicos objetivos que comprovem a materialidade da infração;
3. Não observância integral dos procedimentos legais estabelecidos na legislação;
4. Deficiência na fundamentação fática e jurídica da autuação;
5. Aplicação desproporcional da penalidade face às circunstâncias específicas do caso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o auto de infração é ato administrativo vinculado que deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de nulidade" (STJ, REsp 1.097.717/RS).

DO PEDIDO:

Ante o exposto, e com fundamento nos fatos e argumentos jurídicos apresentados, requer-se respeitosamente:

- a) O conhecimento e provimento integral do presente recurso administrativo;
- b) O cancelamento definitivo da penalidade aplicada;
- c) O arquivamento do processo administrativo;
- d) A não incidência de pontos na CNH do recorrente;
- e) A devolução dos valores eventualmente pagos, se for o caso.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo/SP, 10/08/2025

PEDRO DA COSTA FERREIRA

CPF: 014.143.970-03

CNH: 06306747326

V. Pedidos

- O acolhimento das preliminares e a consequente nulidade do auto, se for o caso.
- Subsidiariamente, o cancelamento da penalidade por insuficiência de provas.
- A juntada e análise dos anexos apresentados.

VI. Anexos

Cópia da notificação, CNH, CRLV, fotos, certificados (se houver).

10/08/2025

PEDRO DA COSTA FERREIRA

Documento gerado em: 10/08/2025 00:20:49